

0011913-80.2001.8.26.0248
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 174/2001 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Virgílio da Silva Neto e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

Consta que no dia 11 de junho de 2001, por volta das 3horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Indaiatuba
Foro de Indaiatuba
1ª Vara Criminal
Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0011913-80.2001.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0011913-80.2001.8.26.0248
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 174/2001 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Virgílio da Silva Neto e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

Consta que no dia 11 de junho de 2001, por volta das 3horas, na Rua Genaro França, defronte o numero 424, nesta cidade e Comarca os denunciados Virgílio da Silva Neto, Alex Sandro Silva e Sandro Martins Monteiro, todos qualificados nos autos, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, o veículo GM/Chevette, cor branca, placas CQF-8437, Indaiatuba de propriedade da vítima José Carlos Aires. Apurou-se que os denunciados, no dia dos fatos, subtraíram o veículo acima e evadiram-se do local. Dias após foram surpreendidos na posse da res furtiva.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Corréu Sandro citado a fls.812 e 864. Audiência de instrução realizada, sem comparecimento do réu e das testemunhas. Decretada a revelia do réu e homologada a desistência das testemunhas (fls.1030).

O processo foi suspenso em relação aos corréus SANDRO e Virgílio, seguindo seu curso apenas em relação ao corréu Alex Sandro que, apesar de condenado em primeira instância (fls. 610/612), teve sua punibilidade extinta pela prescrição na segunda instância (fls. 684/689).O corréu Virgílio da Silva Neto permanece em local incerto, razão pela qual, em relação a ele, deve ser mantida a suspensão do Processo.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público, a fls.1045/1046, afirma que por não haver prova suficiente para a condenação do corréu SANDRO, mas apenas elementos informativos colhidos na investigação, o caso é de absolvição.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa, a fls. 1050/1052, requer a absolvição, uma vez que os presentes autos então carregados de incerteza e dúvidas perante as provas produzidas nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III Exame da prova

Julga-se apenas a conduta de Sandro.

O caso é de absolvição.

Não há prova suficiente para a condenação.

Há nos autos apenas os elementos colhidos na fase policial.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Sandro Martins Monteiro da acusação de incurso no artigo 155, parágrafo 4, inciso IV do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA